

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Disposições Gerais e Transitórias (arts. 74 a 82 da CADH-OAS)

A Parte III da Convenção traz as disposições gerais e transitórias, notadamente as normas gerais de [ratificação](#), [reservas](#), [emendas](#), [protocolo](#) e [denúncia](#) por algum Estado pactuante. Estão dispostas nos artigos 74 a 78.

Nos artigos 79 a 82, foram estabelecidas [disposições transitórias](#) acerca da instituição da Comissão Interamericana e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

PARTE III – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Capítulo X

Assinatura, Ratificação, Reserva, Emenda, Protocolo e Denúncia

Artigo 74 – 1. Esta Convenção está aberta à assinatura e à ratificação de todos os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos.

2. A ratificação desta Convenção ou a adesão a ela efetuar-se-á mediante depósito de um instrumento de ratificação ou adesão na Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos. Esta Convenção entrará em vigor logo que onze Estados houverem depositado os seus respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão. Com referência a qualquer outro Estado que a ratificar ou que a ela aderir ulteriormente, a Convenção entrará em vigor na data do depósito do seu instrumento de ratificação ou adesão.

3. O Secretário Geral comunicará todos os Estados-membros da Organização sobre a entrada em vigor da Convenção.

Artigo 75 – Esta Convenção só pode ser objeto de reservas em conformidade com as disposições da **Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados**, assinada em 23 de maio de 1969.

Artigo 76 – 1. Qualquer Estado-parte, diretamente, e a Comissão e a Corte, por intermédio do Secretário Geral, podem submeter à Assembléia Geral, para o que julgarem conveniente, proposta de emendas a esta Convenção.

2. Tais emendas entrarão em vigor para os Estados que as ratificarem, na data em que houver sido depositado o respectivo instrumento de ratificação, por dois terços dos Estados-partes nesta Convenção. Quanto aos outros Estados-partes, entrarão em vigor na data em que eles depositarem os seus respectivos instrumentos de ratificação.

Artigo 77 – 1. De acordo com a faculdade estabelecida no artigo 31, qualquer Estado-parte e a Comissão podem submeter à consideração dos Estados-partes reunidos por ocasião da Assembléia Geral projetos de Protocolos adicionais a esta Convenção, com a finalidade de incluir progressivamente, no regime de proteção da mesma, outros direitos e liberdades.

2. Cada Protocolo deve estabelecer as modalidades de sua entrada em vigor e será aplicado somente entre os Estados-partes no mesmo.

Artigo 78 – 1. Os Estados-partes poderão denunciar esta Convenção **depois de expirado o prazo de cinco anos**, a partir da data em vigor da mesma e mediante aviso prévio de um ano, notificando o Secretário Geral da Organização, o qual deve informar as outras partes.

2. Tal denúncia não terá o efeito de desligar o Estado-parte interessado das obrigações contidas nesta Convenção, no que diz respeito a qualquer ato que, podendo constituir violação dessas obrigações, houver sido cometido por ele anteriormente à data na qual a denúncia produzir efeito.

Capítulo XI

Disposições Transitórias

Seção 1 – Comissão Interamericana de Direitos Humanos

Artigo 79 – Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário Geral pedirá por escrito a cada Estado-membro da Organização que apresente, dentro de um prazo de noventa dias, seus candidatos a membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Secretário Geral preparará uma lista por ordem alfabética dos candidatos apresentados e a encaminhará aos Estados-membros da Organização, pelo menos trinta dias antes da Assembléia Geral seguinte.

Artigo 80 – A eleição dos membros da Comissão far-se-á dentre os candidatos que figurem na lista a que se refere o artigo 79, por votação secreta da Assembléia Geral, e serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados-membros. Se, para eleger todos os membros da Comissão, for necessário realizar várias votações, serão eliminados sucessivamente, na forma que for determinada pela Assembléia Geral, os candidatos que receberem maior número de votos.

Seção 2 – Corte Interamericana de Direitos Humanos

Artigo 81 – Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário Geral pedirá a cada Estado-parte que apresente, dentro de um prazo de noventa dias, seus candidatos a juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Secretário Geral preparará uma lista por ordem alfabética dos candidatos apresentados e a encaminhará aos Estados-partes pelo menos trinta dias antes da Assembléia Geral seguinte.

Artigo 82 – A eleição dos juízes da Corte far-se-á dentre os candidatos que figurem na lista a que se refere o artigo 81, por votação secreta dos Estados-partes, na Assembléia Geral, e serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados-partes. Se, para eleger todos os juízes da Corte, for necessário realizar várias votações, serão eliminados sucessivamente, na forma que for determinada pelos Estados-partes, os candidatos que receberem menor número de votos.

Protocolo Adicional à Convenção Americana em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

Vimos que na Convenção Americana, apenas um artigo, a rigor (artigo 26), trata dos direitos humanos de natureza econômica, social e cultural, mas com as reservas de progressividade e capacidade econômica de implementação, de acordo com as possibilidades de cada Estado pactuante.

Tal omissão foi parcialmente sanada com a edição do Protocolo Adicional à Convenção em Matéria desses direitos, conhecido também como Protocolo de San Salvador, que entrou em vigor em 1988. **O Brasil ratificou o Protocolo de San Salvador, com o depósito do Instrumento de Adesão em 21/8/1996, e promulgou o instrumento por intermédio do Decreto 3.321, de 30/12/1999.**

Ainda assim, a matéria não foi tratada de forma equitativa, uma vez que apenas dois artigos (8º e o 13), relativos à educação e aos direitos sindicais, possuem **previsão expressa de denúncia ao Sistema Interamericano**.

Muitos esforços têm sido feitos no sentido de superar essa diferenciação entre os direitos civis e os direitos sociais, com vistas a estimular os Órgãos do Sistema Interamericano a conhecer das violações dos direitos humanos em sua **integralidade, interdependência e indivisibilidade**, como recomenda a Declaração de Viena, de 1993, que em seu artigo 5º estabelece:

5. Todos os Direitos do homem são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional tem de considerar globalmente os Direitos do homem, de forma justa e equitativa e com igual ênfase.

Algumas estratégias das quais se tem lançado mão como forma de estabelecer **pontes de ligação entre os direitos civis e políticos da Convenção Americana e os do Protocolo de San Salvador** são:

- I) uma violação do direito à saúde, litigada como direito à vida ou à integridade física;
- II) com base no artigo 24 da Convenção Americana, a Comissão não poderia se recusar a conhecer de casos de violação de direitos humanos de ordem social e econômica, caso contrário estaria violando seus próprios preceitos;
- III) a interpretação do Protocolo de San Salvador leva à conclusão de que se os direitos à educação e direitos sindicais ensejam denúncias à Comissão Interamericana, também não vedam expressamente outros direitos.

Reproduzimos, a seguir, a íntegra do **Protocolo de San Salvador**:

Preâmbulo

Os Estados Partes na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, "Pacto de San José da Costa Rica", Reafirmando seu propósito de consolidar neste Continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do homem;

Reconhecendo que os direitos essenciais do homem não derivam do fato de ser ele nacional de determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana, razão por que justificam uma proteção internacional, de natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos Estados americanos;

Considerando a estreita relação que existe entre a vigência dos direitos econômicos, sociais e culturais e a dos direitos civis e políticos, porquanto as diferentes categorias de direito constituem um todo indissolúvel que encontra sua base no reconhecimento da dignidade da pessoa humana, pelo qual exigem uma tutela e promoção permanente, com o objetivo de conseguir sua vigência plena, sem que jamais possa justificar-se a violação de uns a pretexto da realização de outros;

Reconhecendo os benefícios decorrentes do fomento e desenvolvimento da cooperação entre os Estados e das relações internacionais;

Recordando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento de temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como de seus direitos civis e políticos;

Levando em conta que, embora os direitos econômicos, sociais e culturais fundamentais tenham sido reconhecidos em instrumentos internacionais anteriores, tanto de âmbito universal como regional, é muito importante que esses direitos sejam reafirmados, desenvolvidos, aperfeiçoados e protegidos. a fim de consolidar na América, com base no respeito pleno dos direitos da pessoa, o regime democrático representativo de governo, bem como o direito de seus povos ao desenvolvimento, à livre determinação e a dispor livremente de suas riquezas e recursos naturais; e

Considerando que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelece que podem ser submetidos à consideração dos Estados Partes, reunidos por ocasião da Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos, projetos de protocolos adicionais a essa Convenção. com a finalidade de incluir progressivamente no regime de proteção da mesma outros direitos e liberdades, Convieram no seguinte Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, "Protocolo de San Salvador":

Artigo 1

Obrigaç o de adotar medidas

Os Estados Partes neste Protocolo Adicional   Convenç o Americana sobre Direitos Humanos comprometem-se a adotar as medidas necess rias, tanto de ordem interna como por meio da cooperaç o entre os Estados, especialmente econ mica e t cnica, at  o m ximo dos recursos dispon veis e levando em conta seu grau de desenvolvimento, a fim de conseguir, progressivamente e de acordo com a legislaç o interna, a plena efetividade dos direitos reconhecidos neste Protocolo.

Artigo 2

Obrigaç o de adotar disposiç es de direito interno

Se o exerc cio dos direitos estabelecidos neste Protocolo ainda n o estiver garantido por disposiç es legislativas ou de outra natureza, os Estados Partes comprometem-se a adotar, de acordo com suas normas constitucionais e com as disposiç es deste Protocolo, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necess rias para tornar efetivos esses direitos.

Artigo 3

Obrigaç o de n o discriminaç o

Os Estados Partes neste Protocolo comprometem-se a garantir o exerc cio dos direitos nele enunciados, sem discriminaç o alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religi o, opini es pol ticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posiç o econ mica, nascimento ou qualquer outra condiç o social.

Artigo 4

N o-admiss o de restriç es

N o se poder  restringir ou limitar qualquer dos direitos reconhecidos ou vigentes num Estado em virtude de sua legislaç o interna ou de convenç es internacionais, sob pretexto de que este Protocolo n o os reconhece ou os reconhece em menor grau.

Artigo 5

Alcance das restriç es e limitaç es

Os Estados Partes s o poder o estabelecer restriç es e limitaç es ao gozo e exerc cio dos direitos estabelecidos neste Protocolo mediante leis promulgadas com o objetivo de preservar o bem-estar geral dentro de uma sociedade democr tica, na medida em que n o contrariem o prop sito e raz o dos mesmos.

Artigo 6

Direito ao trabalho

1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, o que inclui a oportunidade de obter os meios para levar uma vida digna e decorosa por meio do desempenho de uma atividade l cita, livremente escolhida ou aceita.
2. Os Estados Partes comprometem-se a adotar medidas que garantam plena efetividade do direito ao trabalho, especialmente as referentes   consecuç o do pleno emprego,   orientaç o vocacional e ao desenvolvimento de projetos de treinamento t cnico-profissional, particularmente os destinados aos

deficientes. Os Estados Partes comprometem-se também a executar e a fortalecer programas que coadjuvem um adequado atendimento da família, a fim de que a mulher tenha real possibilidade de exercer o direito ao trabalho.

Artigo 7

Condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho

Os Estados Partes neste Protocolo reconhecem que o direito ao trabalho, a que se refere o anterior, pressupõe que toda pessoa goze do mesmo em condições justas, equitativas e para o que esses Estados garantirão em suas legislações, de maneira particular: artigo satisfatórias,

- a) Remuneração que assegure, no mínimo, a todos os trabalhadores condições de subsistência digna e decorosa para eles e para suas famílias e salário equitativo e igual por trabalho igual, sem nenhuma distinção;
- b) O direito de todo trabalhador de seguir sua vocação e de dedicar-se à atividade que melhor atenda a suas expectativas e a trocar de emprego de acordo com a respectiva regulamentação nacional;
- c) O direito do trabalhador à promoção ou avanço no trabalho, para o qual serão levadas em conta suas qualificações, competência, probidade e tempo de serviço;
- d) Estabilidade dos trabalhadores em seus empregos, de acordo com as características das indústrias e profissões e com as causas de justa separação. Nos casos de demissão injustificada, o trabalhador terá direito a uma indenização ou à readmissão no emprego ou a quaisquer outras prestações previstas pela legislação nacional;
- e) Segurança e higiene no trabalho;
- f) Proibição de trabalho noturno ou em atividades insalubres ou perigosas para os menores de 18 anos e, em geral, de todo trabalho que possa pôr em perigo sua saúde, segurança ou moral. Quando se tratar de menores de 16 anos, a jornada de trabalho deverá subordinar-se às disposições sobre ensino obrigatório e, em nenhum caso, poderá constituir impedimento à assistência escolar ou limitação para beneficiar-se da instrução recebida;
- g) Limitação razoável das horas de trabalho, tanto diárias quanto semanais. As jornadas serão de menor duração quando se tratar de trabalhos perigosos, insalubres ou noturnos;
- h) Repouso. gozo do tempo livre, férias remuneradas, bem como remuneração nos feriados nacionais.

Artigo 8

Direitos sindicais

1. Os Estados Partes garantirão:

- a) O direito dos trabalhadores de organizar sindicatos e de filiar-se ao de sua escolha, para proteger e promover seus interesses. Como projeção desse direito, os Estados Partes permitirão aos sindicatos formar federações e confederações nacionais e associar-se às já existentes, bem como formar organizações sindicais internacionais e associar-se à de sua escolha. Os Estados Partes também permitirão que os sindicatos, federações e confederações funcionem livremente;
- b) O direito de greve.

2. O exercício dos direitos enunciados acima só pode estar sujeito às limitações e restrições previstas pela lei que sejam próprias a uma sociedade democrática e necessárias para salvaguardar a ordem pública e proteger a saúde ou a moral pública. e os direitos ou liberdades dos demais. Os membros das forças armadas e da polícia. bem como de outros serviços públicos essenciais. estarão sujeitos às limitações e restrições impostas pela lei.

3. Ninguém poderá ser obrigado a pertencer a um sindicato.

Artigo 9

Direito à previdência social

1. Toda pessoa tem direito à previdência social que a proteja das conseqüências da velhice e da incapacitação que a impossibilite, física ou mentalmente. de obter os meios de vida digna e decorosa. No caso de morte do beneficiário, as prestações da previdência social beneficiarão seus dependentes.

2. Quando se tratar de pessoas em atividade. o direito á previdência social abrangerá pelo menos o atendimento médico e o subsídio ou pensão em caso de acidentes de trabalho ou de doença profissional e. quando se tratar da mulher, licença remunerada para a gestante. antes e depois do parto.

Artigo 10

Direito à saúde

1. Toda pessoa tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais alto nível de bem-estar físico. mental e social.

2. A fim de tornar efetivo o direito à saúde. os Estados Partes comprometem-se a reconhecer a saúde como bem público e. especialmente. a adotar as seguintes medidas para garantir este direito:

- a) Atendimento primário de saúde, entendendo-se como tal a assistência médica essencial colocada ao alcance de todas as pessoas e famílias da comunidade;
- b) Extensão dos benefícios dos serviços de saúde a todas as pessoas sujeitas à jurisdição do Estado;
- c) Total imunização contra as principais doenças infecciosas;
- d) Prevenção e tratamento das doenças endêmicas, profissionais e de outra natureza;
- e) Educação da população sobre prevenção e tratamento dos problemas da saúde; e
- f) Satisfação das necessidades de saúde dos grupos de mais alto risco e que, por sua situação de pobreza, sejam mais vulneráveis.

Artigo 11

Direito a um meio ambiente sadio

1. Toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a contar com os serviços públicos básicos.

2. Os Estados Partes promoverão a proteção, preservação e melhoramento do meio ambiente.

Artigo 12

Direito à alimentação

1. Toda pessoa tem direito a uma nutrição adequada que assegure a possibilidade de gozar do mais alto nível de desenvolvimento físico, emocional e intelectual.

2. A fim de tornar efetivo esse direito e de eliminar a desnutrição, os Estados Partes comprometem-se a aperfeiçoar os métodos de produção, abastecimento e distribuição de alimentos, para o que se comprometem a promover maior cooperação internacional com vistas a apoiar as políticas nacionais sobre o tema.

Artigo 13

Direito à educação

1. Toda pessoa tem direito à **educação**.
2. Os Estados Partes neste Protocolo convêm em que a educação deverá orientar-se para pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e deverá fortalecer o respeito pelos direitos humanos, pelo pluralismo ideológico, pelas liberdades fundamentais, pela justiça e pela paz. Convêm, também, em que a educação deve capacitar todas as pessoas para participar efetivamente de uma sociedade democrática e pluralista, conseguir uma subsistência digna, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades em prol da manutenção da paz.
3. Os Estados Partes neste Protocolo reconhecem que, a fim de conseguir o pleno exercício do direito à educação:
 - a) O ensino de primeiro grau deve ser obrigatório e acessível a todos gratuitamente;
 - b) O ensino de segundo grau, em suas diferentes formas, inclusive o ensino técnico e profissional de segundo grau, deve ser generalizado e tornar-se acessível a todos, pelos meios que forem apropriados e, especialmente, pela implantação progressiva do ensino gratuito;
 - c) O ensino superior deve tornar-se igualmente acessível a todos, de acordo com a capacidade de cada um, pelos meios que forem apropriados e, especialmente, pela implantação progressiva do ensino gratuito;
 - d) Deve-se promover ou intensificar, na medida do possível, o ensino básico para as pessoas que não tiverem recebido ou terminado o ciclo completo de instrução do primeiro grau;
 - e) Deverão ser estabelecidos programas de ensino diferenciado para os deficientes, a fim de proporcionar instrução especial e formação a pessoas com impedimentos físicos ou deficiência mental.
4. De acordo com a legislação interna dos Estados Partes, os pais terão direito a escolher o tipo de educação a ser dada aos seus filhos, desde que esteja de acordo com os princípios enunciados acima.
5. Nada do disposto neste Protocolo poderá ser interpretado como restrição da liberdade dos particulares e entidades de estabelecer e dirigir instituições de ensino, de acordo com a legislação interna dos Estados Partes.

Artigo 14

Direito aos benefícios da cultura

1. Os Estados Partes neste Protocolo reconhecem o direito de toda pessoa a:
 - a) Participar na vida cultural e artística da comunidade;
 - b) Gozar dos benefícios do progresso científico e tecnológico;

c) Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais que lhe caibam em virtude das produções científicas, literárias ou artísticas de que for autora.

2. Entre as medidas que os Estados Partes neste Protocolo deverão adotar para assegurar o pleno exercício deste direito, figurarão as necessárias para a conservação, desenvolvimento e divulgação da ciência, da cultura e da arte.

3. Os Estados Partes neste Protocolo comprometem-se a respeitar a liberdade indispensável para a pesquisa científica e a atividade criadora.

4. Os Estados Partes neste Protocolo reconhecem os benefícios que decorrem da promoção e desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais em assuntos científicos, artísticos e culturais e, nesse sentido, comprometem-se a propiciar maior cooperação internacional nesse campo.

Artigo 15

Direito à constituição e proteção da família

1. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pelo Estado, que deverá velar pelo melhoramento de sua situação moral e material.

2. Toda pessoa tem direito a constituir família, o qual exercerá de acordo com as disposições da legislação interna correspondente.

3. Os Estados Partes comprometem-se, mediante este Protocolo, a proporcionar adequada grupo familiar e, especialmente, a:

a) Dispensar atenção e assistência especiais à mãe, por um período razoável, antes e depois do parto;

b) Garantir às crianças alimentação adequada, tanto no período de lactação quanto durante a idade escolar;

c) Adotar medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais;

d) Executar programas especiais de formação familiar, a fim de contribuir para a criação de ambiente estável e positivo no qual as crianças percebam e desenvolvam os valores de compreensão, solidariedade, respeito e responsabilidade.

Artigo 16

Direito da criança

Toda criança, seja qual for sua filiação, tem direito às medidas de proteção que sua condição de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado. Toda criança tem direito de crescer ao amparo e sob a responsabilidade de seus pais; salvo em circunstâncias excepcionais, reconhecidas judicialmente, a criança de tenra idade não deve ser separada de sua mãe. Toda criança tem direito à educação gratuita e obrigatória, pelo menos no nível básico, e a continuar sua formação em níveis mais elevados do sistema educacional.

Artigo 17

Proteção de pessoas idosas

Toda pessoa tem direito à **proteção especial na velhice**. Nesse sentido, os Estados Partes comprometem-se a adotar de maneira progressiva as medidas necessárias a fim de pôr em prática este direito e, especialmente,

a:

- a) Proporcionar instalações adequadas, bem como alimentação e assistência médica especializada. às pessoas de idade avançada que careçam delas e não estejam em condições de provê-las por seus próprios meios;
- b) Executar programas trabalhistas específicos destinados a dar a pessoas idosas a possibilidade de realizar atividade produtiva adequada às suas capacidades, respeitando sua vocação ou desejos;
- c) Promover a formação de organizações sociais destinadas a melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas.

Artigo 18

Proteção de deficientes

Toda pessoa afetada por diminuição de suas capacidades físicas e mentais tem direito a receber atenção especial, a fim de alcançar o máximo desenvolvimento de sua personalidade. Os Estados Partes comprometem-se a adotar as medidas necessárias para esse fim e, especialmente, a:

- a) Executar programas específicos destinados a proporcionar aos deficientes os recursos e o ambiente necessário para alcançar esse objetivo, inclusive programas trabalhistas adequados a suas possibilidades e que deverão ser livremente aceitos por eles ou, se for o caso, por seus representantes legais.
- b) Proporcionar formação especial às famílias dos deficientes, a fim de ajudá-los a resolver os problemas de convivência e convertê-los em elementos atuantes no desenvolvimento físico, mental e emocional destes;
- c) Incluir, de maneira prioritária, em seus planos de desenvolvimento urbano a consideração de soluções para os requisitos específicos decorrentes das necessidades deste grupo;
- d) Promover a formação de organizações sociais nas quais os deficientes possam desenvolver uma vida plena.

Artigo 19

Meios de proteção

1 - Os Estados Partes neste Protocolo comprometem-se a apresentar, de acordo com o disposto por este artigo e pelas normas pertinentes que a propósito deverão ser elaboradas pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos, relatórios periódicos sobre as medidas progressivas que tiverem adotado para assegurar o devido respeito aos direitos consagrados no mesmo Protocolo.

2 - Todos os relatórios serão apresentados ao Secretário - Geral da OEA, que os transmitirá ao Conselho Interamericano Econômico e Social e ao Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura, a fim de que os examinem de acordo com o disposto neste artigo. O Secretário - Geral enviará cópia desses relatórios à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

3 - O Secretário - Geral da Organização dos Estados Americanos transmitirá também aos organismos especializados do Sistema Interamericano, dos quais sejam membros os Estados Partes neste Protocolo, cópias dos relatórios enviados ou das partes pertinentes deles, na medida em que tenham relação com matérias que sejam da competência dos referidos organismos, de acordo com seus instrumentos constitutivos.

4. Os organismos especializados do Sistema Interamericano poderão apresentar ao Conselho Interamericano Econômico e Social e ao Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura relatórios sobre o cumprimento das disposições deste Protocolo, no campo de suas atividades.
5. Os relatórios anuais que o Conselho Interamericano Econômico e Social e o Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura apresentarem à Assembléia Geral conterão um resumo da informação recebida dos Estados Partes neste Protocolo e dos organismos especializados sobre as medidas progressivas adotadas a fim de assegurar o respeito dos direitos reconhecidos no Protocolo e das recomendações de caráter geral que a respeito considerarem pertinentes.
6. Caso os direitos estabelecidos na alínea a do artigo 8, e no artigo 13, forem violados por ação imputável diretamente a um Estado Parte deste Protocolo, essa situação poderia dar lugar, mediante participação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, quando cabível, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, à aplicação do sistema de petições individuais regulado pelos artigos 44 a 51 e 61 a 69 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
7. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderá formular as observações e recomendações que considerar pertinentes sobre a situação dos direitos econômicos, sociais e culturais estabelecidos neste Protocolo em todos ou em alguns dos Estados Partes. as quais poderá incluir no Relatório Anual à Assembléia Geral ou num relatório especial, conforme considerar mais apropriado.
8. No exercício das funções que lhes confere este artigo, os Conselhos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos deverão levar em conta a natureza progressiva da vigência dos direitos objeto da proteção deste Protocolo.

Artigo 20

Reservas

Os Estados Partes poderão formular reservas sobre uma ou mais disposições específicas deste Protocolo no momento de aprová-lo, assiná-lo, ratificá-lo ou a ele aderir, desde que não sejam incompatíveis com o objetivo e o fim do Protocolo.

Artigo 21

Assinatura, ratificação ou adesão. Entrada em vigor

1. Este Protocolo fica aberto à assinatura e à ratificação ou adesão de todo Estado Parte na Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
2. A ratificação deste Protocolo ou a adesão ao mesmo será efetuada mediante depósito de um instrumento de ratificação ou de adesão na Secretaria - Geral da Organização dos Estados Americanos.
3. O Protocolo entrará em vigor tão logo onze Estados tiverem depositado seus respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão.
4. O Secretário - Geral informará a todos os Estados membros da Organização a entrada em vigor do Protocolo.

Artigo 22

Incorporação de outros direitos e ampliação dos reconhecidos

1. Qualquer Estado Parte e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderão submeter à consideração dos Estados Partes, reunidos por ocasião da Assembléia Geral, propostas de emendas com o fim de incluir o reconhecimento de outros direitos e liberdades, ou outras destinadas a estender ou ampliar os direitos e liberdades reconhecidos neste Protocolo.
2. As emendas entrarão em vigor para os Estados ratificantes das mesmas na data em que tiverem depositado o respectivo instrumento de ratificação que corresponda a dois terços do número de Estados Partes neste Protocolo. Quanto aos demais Estados Partes, entrarão em vigor na data em que depositarem seus respectivos instrumentos de ratificação.

Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte

Adotado em Assunção, Paraguai, em 8 de junho de 1990, e foi assinado pelo Brasil em 7 de junho de 1994. O Brasil depositou o Instrumento de Ratificação do referido Protocolo, em 13 de agosto de 1996, com a **aposição de reserva, nos termos do Artigo II, no qual é assegurado aos Estados Partes o direito de aplicar a pena de morte em tempo de guerra**, de acordo com o Direito Internacional, por delitos sumamente graves de caráter militar, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 13 de agosto de 1996

Foi promulgado pelo Decreto Presidencial 2.754, de 27/8/1988. Segue abaixo o protocolo, para sua leitura:

PREÂMBULO

OS ESTADOS PARTES NESTE PROTOCOLO, CONSIDERANDO:

Que o artigo 4º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos reconhece o direito à vida e restringe a aplicação da pena de morte;

Que toda pessoa tem o direito inalienável de que se respeite sua vida, não podendo este direito ser suspenso por motivo algum;

Que a tendência dos Estados americanos é favorável à abolição da pena de morte;

Que a aplicação da pena de morte produz consequências irreparáveis que impedem sanar o erro judicial e eliminam qualquer possibilidade de emenda e de reabilitação do processado;

Que a abolição da pena de morte contribui para assegurar proteção mais efetiva do direito à vida;

Que é necessário chegar a acordo internacional que represente um desenvolvimento progressivo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos;

Que Estados Partes na Convenção Americana sobre Direitos Humanos expressaram seu propósito de se comprometer mediante acordo internacional a fim de consolidar a prática da não aplicação da pena de morte no continente americano,

CONVIERAM em assinar o seguinte

PROTOCOLO À CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS REFERENTE À ABOLIÇÃO DA PENA DE MORTE

Artigo 1

Os Estados Partes neste Protocolo não aplicarão em seu território a pena de morte a nenhuma pessoa submetida a sua jurisdição.

Artigo 2

Não será admitida reserva alguma a este Protocolo. Entretanto, no momento de ratificação ou adesão, os Estados Partes neste instrumento poderão declarar que se reservam o direito de aplicar a pena de morte em tempo de guerra, de acordo com o Direito Internacional, por delitos sumamente graves de caráter militar.

2. O Estado Parte que formular essa reserva deverá comunicar ao Secretário - Geral da Organização dos Estados Americanos, no momento da ratificação ou adesão, as disposições pertinentes de sua legislação nacional aplicáveis em tempo de guerra a que se refere o parágrafo anterior.

3. Esse Estado Parte notificará o Secretário - Geral da Organização dos Estados Americanos de todo início ou fim de um estado de guerra aplicável ao seu território.

Artigo 3

1. Este Protocolo fica aberto à assinatura e ratificação ou adesão de todo Estado Parte na Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

2. A ratificação deste Protocolo ou a adesão ao mesmo será feita mediante o depósito do instrumento de ratificação ou adesão na Secretaria - Geral da Organização dos Estados Americanos.

Artigo 4

Este Protocolo entrará em vigor, para os Estados que o ratificarem ou a ele aderirem, a partir do depósito do respectivo instrumento de ratificação ou adesão, na Secretaria - Geral da Organização dos Estados Americanos.



Reservas do Brasil à Convenção Americana de Direitos Humanos

Ufa, estamos chegando ao fim... deste capítulo!! Pois muito bem, que **reservas** o Brasil fez à Convenção Americana de Direitos Humanos, e que vão cair na sua prova? Elas estão expressas no artigo 2º do Decreto 678/1992, que promulgou internamente o Pacto de San José da Costa Rica:

Art. 2º Ao depositar a carta de adesão a esse ato internacional, em 25 de setembro de 1992, o Governo brasileiro fez a seguinte declaração interpretativa: "O Governo do Brasil entende que os arts. 43 e 48, alínea d, **não incluem o direito automático de visitas e inspeções in loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão da anuência expressa do Estado**".

Vamos lembrar que artigos da Convenção são esses?

Artigo 43 – Os Estados-partes obrigam-se a proporcionar à Comissão as informações que esta lhes solicitar sobre a maneira pela qual seu direito interno assegura a aplicação efetiva de quaisquer disposições desta Convenção.

Artigo 48 – 1. A Comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual se alegue a violação de qualquer dos direitos consagrados nesta Convenção, procederá da seguinte maneira:

4. se o expediente não houver sido arquivado, e com o fim de comprovar os fatos, a Comissão procederá, com conhecimento das partes, a um exame do assunto exposto na petição ou comunicação. Se for necessário e conveniente, a Comissão procederá a uma investigação para cuja eficaz realização solicitará, e os Estados interessados lhe proporcionarão, todas as facilidades necessárias.

Ou seja, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos não pode, ao seu alvedrio, adentrar o Território Nacional para proceder a investigações de violações de direitos humanos. Deverá bater à porta do Estado brasileiro, antes de mais nada.

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a Convenção Americana

i) Prisão Cautelar: Segundo o STF, a prisão cautelar é uma possibilidade excepcional, prevista na Convenção e **possível desde que satisfeitos os requisitos cautelares** constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, havendo necessidade de verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária.

O Supremo ressalta que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos **também não assegura**, de modo irrestrito, ao condenado, o direito de (sempre) recorrer em liberdade, **pois** o Pacto de São José da Costa Rica), **em tema** de proteção ao “*status libertatis*” do réu, **estabelece**, em seu Artigo 7º, nº 2, que “*Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas Constituições políticas dos Estados-Partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas*”, **admitindo**, desse modo, a possibilidade de **cada** sistema jurídico nacional instituir - **como o faz** o ordenamento estatal brasileiro - os casos em que se legitimará, ou não, **a privação cautelar** da liberdade de locomoção física do réu **ou** do condenado.

Vamos ver algumas questões?



Veja como foi cobrado!

(CESPE/DEFENSOR PÚBLICO/DPE SE/2012) De acordo com o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos,

- a) o Estado-parte não tem a obrigação de analisar pedido de indulto, anistia ou comutação de pena requeridos por condenado à morte.
- b) o direito à vida deve ser protegido, como regra, desde a concepção.
- c) a pena de morte pode ser restabelecida nos Estados-parte que a tenham abolido.
- d) a pena de morte, nos Estados-partes que a adotem, pode ser aplicada a delitos políticos.
- e) a pena de morte pode ser imposta a condenados por crimes conexos a delitos políticos.

A questão resolve-se pela leitura do artigo 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José):

Artigo 4º - Direito à vida

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, **desde o momento da concepção**. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. (Alternativa B correta)
2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competentes e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente.
3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido. (Alternativa C errada)
4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, nem a delitos comuns conexos com delitos políticos. (Alternativa D e E erradas)
5. Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez.
6. Toda pessoa condenada à morte **tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos**. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competentes. (Alternativa A errada).

Gabarito: alternativa B.

(FCC/DEFENSOR PÚBLICO/DPE MT/2009) Tendo em vista o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, NÃO constitui direito nele reconhecido:

- a) À educação primária gratuita.
- b) À reserva de percentual de cargos públicos para as pessoas portadoras de deficiência.
- c) À licença-maternidade, antes e depois do parto.
- d) A uma remuneração equitativa e igual por trabalho igual.
- e) À total imunização contra as principais doenças infecciosas.

Dos direitos listados na questão, apenas o da alternativa “B” não é abrangido pelo Protocolo Adicional, porquanto o artigo 18 do Protocolo de San Salvador **não estabelece a reserva de cargos**, ainda que a **nossa Constituição Federal assegure esse direito**, em seu artigo 37, VIII:

Art. 37 VIII (CF): a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

Artigo 18 - Proteção de deficientes (Protocolo Adicional)

Toda pessoa afetada por diminuição de suas capacidades físicas e mentais tem direito a receber atenção especial, a fim de alcançar o máximo desenvolvimento de sua personalidade. Os Estados Partes comprometem-se a adotar as medidas necessárias para esse fim e, especialmente, a:

- a) Executar programas específicos destinados a proporcionar aos deficientes os recursos e o ambiente necessário para alcançar esse objetivo, inclusive programas trabalhistas adequados a suas possibilidades e que deverão ser livremente aceitos por eles ou, se for o caso, por seus representantes legais.*
- b) Proporcionar formação especial às famílias dos deficientes, a fim de ajudá-los a resolver os problemas de convivência e convertê-los em elementos atuantes no desenvolvimento físico, mental e emocional destes;*
- c) Incluir, de maneira prioritária, em seus planos de desenvolvimento urbano a consideração de soluções para os requisitos específicos decorrentes das necessidades deste grupo;*
- d) Promover a formação de organizações sociais nas quais os deficientes possam desenvolver uma vida plena.*

Os demais direitos **são reconhecidos pelo Protocolo:**

- a) Educação primária gratuita: artigo 16.
- c) Licença maternidade, antes e depois do parto: artigo 9.2.
- d) Remuneração equitativa e igual por trabalho igual: artigo 7, a.
- e) Total imunização contra as principais doenças infecciosas: artigo 10.2, c.

Gabarito: **alternativa B.**

(VUNESP/INVESTIGADOR DE POLÍCIA/PC SP/2013) A Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, aprovada e assinada em 22.11.1969, é um marco fundamental no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e entrou em vigor em 18.07.1978. Sua aplicação no Brasil acabou por gerar súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante n.º 25, DOU de 23.12.2009), que, em relação aos direitos humanos, decidiu que

- a) ninguém poderá ser condenado ou sentenciado, sem o devido processo legal.**
- b) só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros.**
- c) não haverá penas cruéis e não será tolerada a tortura no Brasil.**

d) é proibida a pena de morte no Brasil, exceto em tempo de guerra.

e) é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

Questão que reúne conhecimentos de Direitos Humanos e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Estabelece a **Súmula Vinculante 25/STF**:

É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

Esse dispositivo foi assentado em função do tratamento dado pelo STF aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, que são incorporados ao ordenamento jurídico nacional com status **SUPRALEGAL**, ou seja, derrogam a legislação infraconstitucional com eles conflitante, não obstante estejam sujeitos ainda às normas da Constituição Federal.

Nesse sentido, o artigo 7º.7 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ratificado pelo Brasil em 1992, **derrogou disposições legais brasileiras** que autorizavam a **prisão do depositário infiel**:

Art. 7º 7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandatos de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.

As demais alternativas representam direitos humanos corporificados como direitos individuais em nossa Constituição Federal ou em jurisprudência do STF (uso de algemas), nada tendo a ver com a referida Súmula Vinculante 25.

Gabarito: **alternativa E.**

Resumo

1. Parte III da Convenção Americana

- A Parte III da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (arts. 74 a 82) trata das regras gerais relativas ao funcionamento e manutenção do tratado.
- Assinatura, ratificação e adesão
 - A Convenção está aberta aos Estados-membros da OEA.
 - A entrada em vigor ocorreu após o depósito do 11º instrumento de ratificação.
 - Para os demais Estados, a Convenção entra em vigor na data da ratificação/adesão.
- Reservas
 - Somente são admitidas reservas compatíveis com a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969).

- Emendas e Protocolos
 - Estados-partes, Comissão e Corte podem propor emendas.
 - Protocolos adicionais podem ampliar progressivamente a proteção de direitos humanos.
- Denúncia da Convenção
 - O Estado pode denunciar a Convenção após 5 anos de vigência.
 - A denúncia exige aviso prévio de 1 ano.
 - O Estado continua responsável por violações praticadas antes da denúncia produzir efeitos.

2. Disposições Transitórias

- Comissão Interamericana de Direitos Humanos
 - Os arts. 79 e 80 disciplinam:
 - apresentação de candidatos;
 - elaboração de listas;
 - eleição dos membros da Comissão pela Assembleia Geral da OEA.
- Corte Interamericana de Direitos Humanos
 - Os arts. 81 e 82 regulam:
 - indicação de juízes;
 - votação secreta;
 - critérios de eleição dos magistrados da Corte.

3. Protocolo de San Salvador

- Protocolo Adicional em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
- Finalidade
 - Complementar a Convenção Americana quanto aos direitos econômicos, sociais e culturais (DESC).
 - Entrou em vigor em 1988.
 - O Brasil:
 - aderiu em 21/8/1996;
 - promulgou pelo Decreto 3.321/1999.
- Características importantes
 - Busca efetivar direitos sociais de maneira progressiva.
 - Fundamenta-se:
 - na dignidade da pessoa humana;
 - na indivisibilidade dos direitos humanos;
 - na interdependência entre direitos civis/políticos e direitos sociais.
- Direitos previstos no Protocolo
 - Direitos trabalhistas
 - Direito ao trabalho.
 - Condições justas de trabalho.
 - Remuneração digna.
 - Estabilidade no emprego.
 - Segurança e higiene no trabalho.

- Limitação da jornada.
- Férias remuneradas.
- Direitos sindicais
 - Liberdade sindical.
 - Direito de greve.
 - Direito de filiação sindical.
- Direitos sociais
 - Previdência social.
 - Direito à saúde.
 - Direito à alimentação.
 - Direito ao meio ambiente sadio.
 - Direito à educação.
 - Direito à cultura.
- Proteção de grupos vulneráveis
 - Crianças.
 - Idosos.
 - Pessoas com deficiência.
 - Família.

4. Sistema de proteção do Protocolo de San Salvador

- Tutela limitada
 - Apenas:
 - direitos sindicais (art. 8º);
 - direito à educação (art. 13);
 - admitem petições individuais perante o Sistema Interamericano.
- Estratégias para ampliar a proteção dos DESC
 - A doutrina e a Comissão Interamericana buscam proteger direitos sociais por meio:
 - da conexão com o direito à vida e integridade física;
 - do princípio da igualdade (art. 24 da Convenção);
 - da interpretação evolutiva do Protocolo.

5. Protocolo sobre Abolição da Pena de Morte

- Objetivo
 - Consolidar a eliminação da pena de morte nas Américas.
- Regras principais
 - Os Estados não aplicarão pena de morte.
 - Exceção:
 - reserva para aplicação em tempo de guerra;
 - apenas para crimes militares gravíssimos.
- Brasil
 - Ratificou o protocolo em 1996.

- Fez reserva permitindo pena de morte em guerra, conforme o Direito Internacional.

6. Reservas do Brasil à Convenção Americana

- O Brasil formulou declaração interpretativa aos arts. 43 e 48 da Convenção.
- Conteúdo da reserva
 - A Comissão Interamericana NÃO possui direito automático:
 - de visitas;
 - de inspeções in loco.
- Consequência
 - Necessidade de consentimento expresso do Estado brasileiro para investigações em território nacional.

7. Jurisprudência do STF

- Prisão cautelar
 - Segundo o STF:
 - a prisão cautelar é excepcional;
 - depende dos requisitos do art. 312 do CPP;
 - a Convenção Americana não garante direito absoluto de recorrer em liberdade.

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
